



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/25/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

ניסני יקיר קיקי
בן יהודה 45, תל אביב
טל': 0508349494

נגד

הנתבע:

כתובים איתן
בן יהודה 45, תל אביב
טל': 0507742120

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה לתיקון ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירה בבית משותף.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב בן יהודה 45 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 66 בגוש 6905 (להלן - "הבית המשותף"). התובע, יקיר קיקי ניסני (להלן - "התובע"), הוא בעלים של שתי דירות בבית המשותף. האחת, בבעלותו בשלמות, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12. השניה, בבעלותו במשותף עם הנתבע, כתובים איתן (להלן - "הנתבע"), הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 13.

3. הדירה שבבעלותם המשותפת של הצדדים היא הדירה מושא התביעה שלפניי. אין חולק כי זו פוצלה ליחידות דיור אשר הצדדים מחזיקים בהן בנפרד.

4. כנטען בכתב התביעה, בחודש דצמבר 2019 החלה יחידת דיור התובע לסבול מרטיבות בקיר משותף ליחידות הדיור מצדו הפונה לחדר המגורים ביחידת דיור התובע. מצדה של יחידת הדיור שמחזיק בה הנתבע משמש הקיר המשותף חדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/25/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רחצה. חרף פניות התובע לנתבע לתקן הליקויים בחדר הרחצה הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובע, לא שעה הנתבע לפניותיו. בתוך כך, החמיר מצב הרטיבות בדירה, העולה כדי עובש ופגיעה בבריאות הדירים בה. תיקון נזקי הרטיבות שביצע התובע בדירתו לא הועיל, משלא תוקן גורם הנזק בדירת הנתבע. בהקשר זה, הוסיף התובע ועתר לחיוב הנתבע בתשלום פיצויים בגין עלות תיקון נזקי הרטיבות בסך של 10,912 ש"ח.

5. בכתב ההגנה עתר הנתבע להורות דחיית התביעה בהעדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בה. לגופם של דברים, טען הנתבע כי אין כל נזילה פעילה בדירתו. כך, כנתמך בבדיקת שרברב מטעמו אשר לא מצא כל ליקוי בדירת הנתבע. מטרת התביעה להלך אימים על הנתבע ולהציק לו. בנוסף, דחה הנתבע הסעד הכספי משאין בקבלה שצורפה לכתב התביעה לתמוך הטענה כי ניתנה בגין הוצאות לתיקון נזקי רטיבות בדירת התובע.

6. ברקע הדברים, פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו, כבוד הרשמת הבכירה טל כהן אלימלך, מיום 23.12.2020, המורה מחיקה של תביעה זו שהגיש התובע נגד הנתבע, בהעדר סמכות לבית המשפט לדון בתביעה זו (ת"ק 33247-07-20).

7. ביום 20.5.2021 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. בפתחו נדרשתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה, בשים לב כי מדובר בסכסוך הקשור בדירה אחת שבבעלות הצדדים, אשר חלות עליו הוראות פרק ה' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהסכמת הצדדים ובפרט לנוכח מחיקת תביעה זו שהגיש התובע נגד הנתבע לבית משפט לתביעות קטנות בהעדר סמכות, ומטעמי יעילות דיונית, הורתי בירור התביעה לפניי.

8. בהסכמת הצדדים, הורתי במעמד הדיון מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק" (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת ביחידת דיור התובע וליתן חוות דעת הן בשאלת הגורם לרטיבות הן באשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו ביחידת דיור הנתבע,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/25/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה ליחידת דיור התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

9. ביום 8.7.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביום 3.6.2021 ביקר ביחידות דיור הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").

10. בהתאם לחוות דעת המומחה, ממצאי בדיקתו, אשר כללו הדמיה תרמית ובדיקה ויזואלית, הן בדירת התובע הן בדירת הנתבע, הדגימו רטיבות פעילה ביחידת דיור התובע "מעל הפנלים ועד גובה אמצע הקיר הגובל עם יחידת הנתבע מלווה בעובש" (סעיף א' בעמוד 8 לחוות הדעת).

11. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לנזקי הרטיבות ביחידת דיור התובע הוא ליקויים ביחידת דיור הנתבע, כלשון המומחה בחוות הדעת: "(1) **חדירות מים חמורות מקיר מקלחון** - בסריקה תרמית ובדיקה ויזואלית נמצא כי ישנן חדירות מים חמורות מקיר מקלחון חדר הרחצה בקיר הקיר הגובל עם יחידת התובע, עקב הנחת אריחים לקויה (בבדיקת נקישה - חללים בגב האריחים) ונטולי אטימה"; (2) **חדירות מים מסדק באריח חיפוי קיר מקלחון** - בבדיקה ויזואלית נצפה אריח חיפוי קיר מקלחון, בקיר גובל חלל היחידה, בעל סדק אנכי במפגש עם אריח רצפה, המאפשר חדירת מים אל תחת הריצוף; (3) **חדירות מים ממשקוף עץ חדר רחצה** - בסריקה תרמית ויזואלית נמצא כי ישנן חדירות מים ממשקוף עץ חדר רחצה המצוי בצמוד למקלחון, עת מבחן התזה מים ניגרים אל מחוץ לתחום המקלחון אל חלל תחת משקוף עץ הספוג במים החודר אל מצע החול; (4) **נזילה מברך אסלת חדר הרחצה** הדולפת אל מאחורי האסלה ממושכות - מים עומדים בליווי משקעים ברצפה מאחורי האסלה" (סעיף ב' בעמוד 8 לחוות דעת).

12. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ביחידת דיור הנתבע (סעיף ג' בעמודים 9-10 לחוות הדעת), וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים ביחידת דיור התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיף ה' בעמודים 10-11 לחוות הדעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/25/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. בהחלטה מיום 12.7.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת.

14. בתגובה, הודיע הנתבע כי הוא אינו מבקש לשלוח למומחה שאלות הבהרה ואין ברצונו לחקור המומחה על חוות הדעת. עוד טען כי הוא מקבל חוות דעת המומחה לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע, וכי מבוקש כי המועד לביצוע יהא לאחר עזיבת השוכר מטעמו יחידת הדיור ביום 30.9.2021. עוד נטען לאחריות תורמת של התובע לנזקי הרטיבות ביחידת הדיור שבחזקת התובע, משנגרמו אף בשל נזילה מצינור מכונת כביסה תקול.

15. בתשובה לתגובה, הודיע אף התובע כי הוא אינו מבקש לשלוח למומחה שאלות הבהרה וכי אין ברצונו לחקור המומחה על חוות הדעת. עוד עתר למתן פסק דין המחייב הנתבע בביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ביחידת דיור הנתבע ולתיקון הנזקים ביחידת הדיור שבחזקתו, בהתאם לחוות דעת המומחה. התובע דחה הטענה כי הגורם לנזקי הרטיבות הוא צינור תקול של מכונת כביסה שהתקין בעבר במקום, כפי שקבע אף המומחה בחוות דעתו.

דיון והכרעה

16. לנוכח הסכמת הנתבע ומשלא נסתרה חוות דעת המומחה, אשר נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבע לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים ביחידת הדיור שבחזקתו, בהתאם לחוות דעת המומחה.

17. הנתבע יבצע העבודות הדרושות לתיקון כשלי האטימה בחדר הרחצה - הכוללים חדירות מים חמורות מקיר מקלחון, חדירות מים מסדק באריח חיפוי קיר מקלחון, חדירות מים ממשקוף עץ חדר רחצה ונזילה מברך אסלת חדר הרחצה - כלשון המומחה בחוות הדעת: "מאחר וישנם ריבוי כשלי אטימה בחדר הרחצה הנמשכים מזה תקופה ארוכה ולאור מעבר רטיבות בין היחידות, המצביע על כשל באיטום תת-רצפתי ובקיר הגובל עם יחידת התובע, עולה הצורך בביצוע עבודות יסודיות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/25/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למניעת מעברי מים בין היחידות, בכפוף להוראות תקן ישראלי 2752 חלק 5 'איטום חדרים רטובים', אשר יכלול את העבודות הבאות: (1) פירוק ואחסון אביזרים סניטריים, פירוק ופינוי אריחי חיפוי קירות ורצפת כלל חדר הרחצה; (2) פינוי המצע תחת פני הריצוף וניקוי פני שטח רצפת הבטון; (3) בדיקת קיום סף הפרדה מבטון בפתח דלת חדר הרחצה ו'רולקות'/העגלות במפגש רצפה עם קירות, במידת הנדרש השלמתן; (4) האיטום יבוצע על-גבי רצפה ותחתית הקירות, בתחום המקלחון 'קירות הצפויים להירטב' יבוצע האיטום עד מעל לגובה ההרטבה הצפוי, אשר לא יפחת מגובה של 1.5 מטרים; (5) לאחר התייבשות התשתית והעבודות האמורות לעיל יבוצעו עבודות איטום בכפוף להוראות תקנים ישראליים והוראות יצרן החומרים: מריחת פריימר ביטומני על גבי כלל שטח הרצפה, ההעגלות, סף דלת וקירות המקלחון, מריחת שכבת איטום ביטומני I על פני כלל השטח, המתנה להתייבשות מלאה ולאחריה: מריחת שכבת איטום ביטומני II על פני כלל השטח המתנה להתייבשות מלאה ולאחריה: חיתוך משקופי עץ, "טבולים" במצע, עד לגובה פני ריצוף מתוכנן; (6) ביצוע מבחן הצפה לבדיקת תקינות האיטום בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק א'; (7) בתום עבודות האיטום והתייבשות מלאה, השלמת מצע על-גבי תשתית האיטום (אם המצע יהא מסוג סומסום יש להגן על האיטום באמצעות בד גאוטכני); (8) ריצוף וחיפוי הקירות תוך הקפדה על ממשק מינימלי בין אריחי החיפוי והמרצפות ושימת דגש על שיפוע ברצפת המקלחון לכיוון הניקוז של לכל הפחות 1% בכפוף לאמור בסעיף 3.2.5.1 בתקן ישראלי 1205.3. (9) מריחת חומר אטימה בין משקי ומפגשי אריחים ועם קירות ובהיקפי ברזים ונקודות מים מקלחון, באמצעות רובה אפוקסי או שווה ערך; (10) התקנה מחודשת של אביזרים סניטריים, בכללותם חיבור ברך אסלה אל קו הביוב 'ברך' תוך הקפדה על קיום גומיות אטימה" (סעיף ג' בעמודים 9-10 לחוות הדעת).

18. העבודות לתיקון הליקויים ביחידת דיור הנתבע, כאמור בפסקה 17 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/25/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. הנתבע ימציא לתובע אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ביחידת הדיור שבחזקתו ותקינותן, בדואר רשום עם אישור מסירה. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים כמפורט בפסקה 17 לעיל.

20. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבע לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות ביחידת דיור התובע, לצורך השבת מצבה הפיסי של יחידת הדיור לקדמותו. עבודות אלה תכלולנה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "(1) בדיקת לחות למצע ביחידת התובע וביחידת הנתבע לצורך קביעת רמת הלחות במצע תחת רצפת היחידות, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3 'תכולת הרטיבות': תבוצע בדיקת לחות ביחידות במספר מוקדים (למעט חדרי הרטובים כהגדרתם בתקן - חדרי רחצה) לקביעת רמת הלחות; (2) וכפועל יוצא מכך, [לקביעת] הצורך בביצוע הליך ייבוש תת-רצפתי למיגור הרטיבות; (3) גירוד מוקדי הרטיבות ובכללותם העובש, בקיר חלל מרכזי גובל ביחידת הנתבע; (4) מריחת שכבת שפכטל והחלקתה; (5) צביעה בצבע מקשר על גבי מוקדי הרטיבות באמצעות בונדרול או שווה ערך; (6) צביעה בשתי שכבות לכלל הקיר בגוון כדוגמת הקיים" (סעיף ה' בעמודים 10-11 לחוות הדעת).

21. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות ביחידת דיור התובע, כאמור בפסקה 20 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ביחידת דיור הנתבע. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

22. ככל שהנתבע לא יבצע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות ביחידת דיור התובע במועד כאמור בפסקה 21 לעיל, הנני להורות חיובו בתשלום סך של 4,914 ש"ח, עלות ביצוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה, במועד זה. בהתאם, יבצע התובע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתו, כאמור בפסקה 20 לעיל. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מביצוע התשלום. התובע ישמור בידו אסמכתה בכתב, לרבות חשבונית מס וקבלה, לביצוע העבודות כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/25/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. אשר לסעד הכספי לחיוב הנתבע בתשלום פיצויים בגין נזק ממוני שנגרם לתובע, שעניינו כנטען עלות ביצוע עבודות לתיקון נזקי רטיבות ביחידת דיור התובע עובר להגשת התביעה דנן, הנני לדחותו. זאת, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין להכריע בסעד זה שעילתו בפקודת הנזיקין (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); תביעה מס' 6/476/2016 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) לבקוב נ' ארואטי, פורסם ב"נבו" (2.5.2019); תביעה מס' 6/554/2019 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) מאירסון נ' חולי, פורסם ב"נבו" (23.1.2020)).

אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לתובע להגיש תביעה מתאימה בעניין סעד זה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בפסק דין זה כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכוייה.

24. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין." אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/25/2021

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, וברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

25. בנסיבות דנן, התקבלה התביעה, משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין כי ביחידת דיור הנתבע ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות ביחידת דיור התובע. לאמור, בדין הוגשה התביעה. עוד נתתי הדעת להתנהלות הצדדים במסגרת בירור התביעה וכי הנתבע קיבל על עצמו ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון הנזקים בהתאם לחוות דעת המומחה. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה שנקבעו לעניין פסיקת הוצאות משפט וכפי ההוצאות שהוכחו לפניי, הנני לחייב הנתבע לשלם לתובע הוצאות ההליך בסך של 2,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, לרבות בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, כ"ח אלול תשפ"א, 5 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו